



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott. Cristina Cambi	Giudice
dott.ssa Maria Teresa Moretti	Giudice relatore

nel procedimento ai sensi dell'art. 9 della legge 898/1970 proposto da *Parte_1*
(C.F. *C.F._1* nei confronti di *Controparte_1* (C.F.
C.F._2),

considerato che

Con ricorso depositato in data 16.06.22 la sig.ra *Parte_1* , premesso di aver ottenuto il divorzio da *Controparte_1* ha chiesto, in modifica delle condizioni vigenti, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore del coniuge Sig. *Controparte_1* .

A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto che la casa coniugale era stata assegnata al resistente giusta sentenza di scioglimento del matrimonio n. 977/2018 con cui il Tribunale di Roma aveva disposto l'affidamento condiviso della figlia *Per_1* a entrambi i genitori e collocato la minore presso il padre cui era stata conseguentemente assegnata casa coniugale; successivamente, stante il desiderio della minore di trasferirsi a vivere con la madre a Bruxelles, su ricorso di quest'ultima, il Tribunale aveva modificato il collocamento della figlia stabilendone la residenza prevalente presso il domicilio materno, con facoltà del padre di vederla almeno una volta al mese a Roma dal venerdì sera alla domenica oltre che nel periodo delle vacanze scolastiche; in occasione della modifica delle condizioni del divorzio, la ricorrente non aveva avanzato alcuna richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale al fine di consentire alla minore di continuare a disporre dell'abitazione in occasione dei suoi soggiorni a Roma; considerato, però, che quando fa rientro a Roma, la ragazza non è solita risiedere presso la casa familiare ma preferisce stabilirsi presso la nonna paterna, quando non organizza con il padre soggiorni presso località di villeggiatura (v. come dichiarato all'udienza del 24.11.2022), la ricorrente ha formulato domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare.

CP_1 sta costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che, contrariamente a quanto asserito da controparte, la ex casa familiare continua a rappresentare un punto fermo per *Per_1* che vi soggiorna stabilmente quando fa rientro a Roma e che tale situazione non è mutata né dalla data della sentenza di divorzio né da quella della suo trasferimento a Bruxelles.

Osserva

Il principale criterio di riferimento nell'assegnazione della casa familiare è l'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti al fine di garantire il mantenimento delle loro condizioni di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicati. Presupposto indispensabile dell'assegnazione della casa familiare è pertanto che il figlio abbia una stabile dimora presso la stessa non essendo sufficiente a tal fine saltuari ritorni per le vacanze estive o per i fine settimana; ove quindi la prole non sia più convivente con il genitore la *ratio* a cui l'istituto dell'assegnazione è preordinato viene meno.

Nel caso di specie la figlia delle parti *Per_1* si è trasferita a vivere a Bruxelles con la madre dal mese di settembre 2021 sicché deve ritenersi ormai ampiamente stabilizzato l'allontanamento dalla dimora familiare e la recisione di ogni collegamento stabile con l'abitazione del padre.

Deve quindi ritenersi che siano venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa familiare al padre che deve quindi essere revocata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

in parziale modifica delle condizioni di divorzio vigenti

- revoca l'assegnazione a favore di *Parte_2* della ex casa familiare sita in Roma, via Nicolò Tommaseo 7;
- condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.400,00 a titolo di compenso, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo.

Così deciso in Roma, in data 25/11/2022.

IL PRESIDENTE

dott.ssa Marta Ienzi